

7. 인수 후 부실징후 법인에 대한 관리 불철저

- 「국세물납증권 관리·처분 기준」 제9조(현황조사)에 따르면 수탁증권의 효율적인 관리·매각 전략 수립을 위해 발행법인의 일반현황, 재무상황, 영업현황, 전망 등을 조사하여야 한다고 되어 있고
 - 같은 기준 제14조(행사기준)에 따르면 공사는 주주로서 정부의 이익에 영향을 미치는 사안에 대하여 주주총회에 참석(서면에 의한 의결권 행사를 포함한다)하여 의결권을 행사하는 등 주주로서의 권리를 적극 행사하여야 한다고 되어 있음
- 한편, 2014년부터 국유증권관리부에서는 수탁증권 발행법인의 부실징후 포착을 위해서 「알트만 Z-score 파산예측모형」¹¹⁾을 활용하여 수탁증권 발행법인을 3단계(S, D, G)¹²⁾로 구분하고 부도위험이 높은 D등급은 “요주의” 법인으로, G등급은 “관리의유” 법인으로 분류하여 관리하면서
 - 부실징후 법인에 대해서는 경영현황에 대한 상시 모니터링과 현장조사 활동을 강화하고 주주총회에서 엄격하게 의결권을 행사하겠다는 내용으로 내부결재¹³⁾를 받은 바 있음

11) Z-score 파산예측모형은 미국의 에드워드 알트만 뉴욕대 교수가 기업이 2년 내 파산할 가능성을 예측하기 위해 1946~1965년 기간 중 파산한 기업 33개와 건전기업 33개를 표본으로 선정하여 1968년 공식화한 부도예측모형으로 국유증권관리부에서 2014년도부터 해당 예측 시스템을 도입

12) S단계 : 안전 법인(Safe Zone), G단계 : 관리유의 법인(Grey Zone), D단계 : 파산 가능성 높은 법인(Distress Zone)

13) 관련문서 : 「알트만 Z-score Distress Zone 대상 비상장법인에 대한 후속조치 실시(국유증권실-5202, 2014. 10. 14.)」, 「알트만 Z-score 분석을 통한 국세 물납법인 집중관리 방안 검토 보고(국유증권실-4505, 2015. 11. 19.)」, 「알트만 Z-score 분석을 통한 국세 물납법인 집중관리 방안 검토 보고(국유증권실-4455, 2016. 12. 5.)」, 「알트만 Z-score 분석을 통한 국세 물납법인 집중관리 방안 검토 보고(국유증권관리부-5296, 2018. 1. 2.)」

- 따라서, 부실징후 법인으로 분류한 법인에 대하여 현황조사를 강화하고 부실징후 내용을 수시로 확인하는 한편, 주주총회에 적극적으로 참석하여 의결권을 행사하는 등 관리에 철저히 하여야 함

□ 그런데, 국유증권관리부에서 관리 중인 비상장주식 중 「알트만 Z-score 파산예측모형」을 통해 “요주의” 법인인 D등급 및 “관리유의” 법인인 G등급으로 분류한 174개 법인의 현황조사 및 주주총회 참석 실태를 점검한 결과

○ 2011. 3. 4. 수탁받은 ◇◇◇◇◇(주)는 2014. 10. 14. 「알트만 Z-score 파산예측모형」을 통해 분석한 결과 부실징후 법인을 나타내는 “요주의” 법인인 D등급으로 분류하였는데도 기존 현황조사일인 2014. 4. 30. 이후 현황조사를 실시하지 않다가 576일이 지난 2015. 11. 26. 현황조사¹⁴⁾를 실시하였고

- 2016. 3. 30. 개최된 주주총회 참석여부를 검토하면서 재무상태표에 대한 분석도 없이 타법인과 일정이 중복되고 재무상태표 상 특이사항이 없다는 이유로

△ 주주총회에 참석하지 않고¹⁵⁾ 주주총회 개최 후 의사록 등을 제출 받아 주주총회 결과도 보고 하지 않는 등

14) 2017. 11. 26. 실시한 현황조사에 따르면 동 법인의 현황조사를 감사 김석기와 유선(관련문서 : 「법인현황조사서(추가)[◇◇◇◇◇(주)], 국유증권실-4662, 2015. 11. 27.」으로 실시하는 등 현황조사를 직접 업체를 찾아가서 한 것이 아닌 것으로 확인됨

15) 「정기주주총회 의결권행사 검토[◇◇◇◇◇(주)], 국유증권실 - 1087, 2016. 3. 23.」에 따르면 본 건은 재무제표에 대한 분석을 실시하지 않았으나, 2015년 및 2014년 재무제표를 확인한 결과 급여가 2014년(3,416백만 원)에 비해 2015년(486백만 원)으로 급감하였고 이는 영업규모의 축소를 유추할 수 있음에도 주주총회에 참석하여 사유 등을 확인하지 않았음

△ [표 6]과 같이 부실징후 법인으로 분류된 174개 법인에 대하여 사전에 관리대책을 수립하여 승인을 받고도 승인받은 내용대로 관련 법인을 관리하지 않은 사실이 있음

[표 6] 부실징후 법인 현황조사 및 주주총회 참석 현황

(단위 : 건, %)

법인수	법인 현황조사		주주총회 참석	
	전체건수	1년 경과 조사건수(비율)*	전체건수	미참석건수(비율)

“기재 생략”

* 물납법인 현황조사 주기에 대한 규정은 없으나 통상 1년 주기로 시행

【 조치할 사항 】

- ◇ 국유증권관리부장은 「알트만 Z-score 파산예측모형」을 통해 “요주의” 법인인 D등급 및 “관리유의” 법인인 G등급으로 분류된 법인에 대하여 현황조사를 강화하고 주주총회에 적극적으로 참석하여 의결권을 행사하는 등 관련 업무를 철저히 하며 직원들에 대한 직무교육을 실시하시기 바람.
(주의)